Vereinbarung über die unentgeltliche Überlassung eines Home Energy Management Systems und die unentgeltliche Teilnahme am Pilotprojekt PowerShareHome

abgeschlossen zwischen

Power Share FlexCo
FN 688982 i
Berggasse 5, 1090 Wien

(im Folgenden „Anbieter")

und

Vorname Nachname:
Adresse:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:

(im Folgenden „Kunde")

(Anbieter und Kunde gemeinsam auch „Parteien")

1. Präambel

1.1. Diese Vereinbarung wird im Rahmen des Pilotprojekts **PowerShareHome** abgeschlossen, das der Anbieter in Zusammenarbeit mit der EVN AG durchführt. Ziel des Pilotprojekts ist es, durch den Einsatz von einem Home-Energy-Management-Systems (im Folgenden „**HEMS**" genannt) bei den teilnehmenden Haushalten sowie die Einbindung eines Großbatteriespeichers die Energienutzung innerhalb der Erneuerbare-Energiegemeinschaft in Pölla am Umspannwerk Ottenstein oder am Umspannwerk Krumau (im Folgenden „**EEG**" genannt) zu optimieren. Durch Prognosen und die Nutzung verfügbarer Flexibilitäten soll der Energieaustausch innerhalb der EEG erhöht werden.

1.2. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft des Kunden in der EEG. Der Anbieter stellt den teilnehmenden Haushalten das HEMS unentgeltlich zur Verfügung, um die Energieflüsse im Haushalt und der EEG zu optimieren.

2. Vereinbarungsgegenstand

2.1. Der Anbieter stellt dem Kunden unentgeltlich ein HEMS zur Verfügung, welches der Erfassung, Darstellung und Auswertung der Energieflüsse im Haushalt des Kunden dient und den Kunden, abhängig von der jeweiligen Anlagenkonfiguration sowie der vom Kunden über die Benutzeroberfläche gewählten Optimierung, bei der Optimierung seiner Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung unterstützt. Zu diesem Zweck können vorhandene Energieanlagen und kompatible steuerbare Verbraucher in das System eingebunden und deren Energieflüsse aufeinander abgestimmt werden.

2.2. Der Anbieter stellt dafür dem Kunden im Eigentum des Anbieters stehende Hardware-Komponenten zur Verfügung und erbringt bis zum 29. Februar 2028 Serviceleistungen. Der Kunde schuldet dem Anbieter aufgrund dieser Vereinbarung weder für die Hardware noch für die Serviceleistungen ein Entgelt.

2.3. Der genaue Umfang der bereitgestellten Hardware sowie der vom Anbieter zu erbringenden Serviceleistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung gemäß Anlage 1.). Ebenso ergeben sich die mit dem HEMS kompatiblen und im Rahmen der Serviceleistungen unterstützten Anlagenkomponenten aus der Leistungsbeschreibung.

2.4. Der Anbieter schuldet eine gewissenhafte Optimierung im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten. Der Optimierungserfolg hängt von einer Vielzahl externer, vom Anbieter nicht beeinflussbarer Faktoren ab. Bestimmte Energiemengen, Einsparungen, Kostenreduzierungen, Erträge, Eigenverbrauchsquoten oder sonstige Optimierungsergebnisse werden daher weder geschuldet noch garantiert.

2.5. Das HEMS greift nicht in die grundlegende Stromversorgung des Haushalts ein. Ein Ausfall oder eine Fehlfunktion des HEMS hat keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Smart Meters, der PV-Anlage, des Batteriespeichers oder des Netzanschlusses des Kunden.

3. Bereitstellung und Installation

3.1. Der Anbieter liefert die Hardware nach Abschluss dieser Vereinbarung an die vom Kunden angegebene Adresse.

3.2. Die Hardware ist für die Selbstinstallation durch den Kunden ausgelegt (Plug-and-Play). Eine Installationsanleitung wird mitgeliefert. Bei Fragen steht der technische Support des Anbieters zur Verfügung.

3.3. Sofern die Anbindung bestimmter Anlagenkomponenten (z.B. E-Ladestation über Modbus RTU) eine fachgerechte Verkabelung erfordert, wird der Anbieter den Kunden darauf hinweisen. Die Kosten der fachgerechten Anbindung solcher Anlagenkomponenten, insbesondere durch eine gegebenenfalls erforderlichen Elektrikerleistung, sind vom Kunden auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung zu beauftragen. Derartige Leistungen sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

3.4. Der Kunde stellt auf eigene Kosten sicher, dass:

i. ein für die Aufstellung und den Betrieb des HEMS (Energy-Agent) geeigneter Installationsort einschließlich eines erforderlichen Stromanschlusses vorhanden ist;
ii. am Installationsort ein für den Betrieb des HEMS geeigneter Internetzugang über WLAN oder LAN zur Verfügung steht;
iii. der erforderliche Zugang zum Smart Meter mit aktivierter Kundenschnittstelle sowie zu den sonstigen für die Leistungserbringung relevanten Komponenten der Energieanlage gewährleistet ist;
iv. die für die Nutzung des HEMS erforderlichen technischen Einrichtungen und Anlagenkomponenten während der Vertragsdauer betriebsbereit und – soweit erforderlich – mit dem HEMS kompatibel sind;
v. die für den Betrieb des HEMS erforderlichen Kommunikationsverbindungen nicht unterbrochen, deaktiviert oder in sonstiger Weise beeinträchtigt werden;

vi. die vom Anbieter bereitgestellte Hardware nicht ohne vorherige Zustimmung des Anbieters entfernt, verändert, manipuliert oder für andere als die vertraglich vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

Sämtliche Maßnahmen, die zur Herstellung oder Aufrechterhaltung dieser Voraussetzungen erforderlich sind, hat der Kunde auf eigene Kosten vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Ein Anspruch auf Ersatz der dem Kunden daraus entstehenden Kosten durch den Anbieter besteht nicht.

3.5. Der Kunde hat den Anbieter unverzüglich über Änderungen an seiner Energieanlage, seinem Internetanschluss oder sonstigen technischen Einrichtungen zu informieren, soweit diese die Funktionsfähigkeit oder Leistungserbringung des HEMS beeinträchtigen können. Ebenso hat der Kunde den Anbieter unverzüglich über die Beendigung seiner Mitgliedschaft in der EEG zu informieren.

4. Laufzeit und Beendigung

4.1. Diese Vereinbarung wird befristet bis zum 29. Februar 2028 abgeschlossen. Sie endet mit Ablauf des 29. Februar 2028 automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

4.2. Sofern die Vereinbarung bis zum Ablauf des 29. Februar 2028 aufrecht besteht, geht das Eigentum an der bereitgestellten Hardware unentgeltlich auf den Kunden über, ohne dass es weiterer Maßnahmen bedarf. Ein Anspruch des Kunden auf Fortsetzung der Serviceleistungen über den 29. Februar 2028 hinaus besteht jedoch nicht. Sofern der Anbieter nach diesem Zeitpunkt eine entgeltliche Fortsetzung der Serviceleistungen anbietet, bedarf diese einer gesonderten Vereinbarung.

4.3. Der Anbieter ist berechtigt, das Pilotprojekt oder einzelne Leistungen daraus jederzeit einzuschränken oder einzustellen und diese Vereinbarung zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn die technische Durchführung des Projekts nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Es besteht kein Anspruch des Kunden auf Aufrechterhaltung der Serviceleistungen bis zum 29. Februar 2028.

4.4. Der Anbieter wird den Kunden über die Einschränkung oder Einstellung und deren wesentliche Auswirkungen grundsätzlich mindestens einen Monat im Voraus in Textform informieren. Ist eine sofortige Einschränkung oder Einstellung aus Sicherheitsgründen, zur Abwehr von Schäden, aufgrund behördlicher Vorgaben oder wegen eines vom Anbieter nicht beeinflussbaren Ausfalls wesentlicher technischer Leistungen erforderlich, kann die Maßnahme mit sofortiger Wirkung erfolgen.

4.5. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei jederzeit ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform.

4.6. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

i. der Anbieter die Serviceleistungen für einen Zeitraum von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen nicht erbringen kann;
ii. die Hardware aufgrund eines vom Kunden zu vertretenden Umstands dauerhaft keine für die Leistungserbringung erforderliche Kommunikationsverbindung herstellen kann;

iii. die für die Teilnahme am Pilotprojekt erforderliche Mitgliedschaft des Kunden in der EEG endet;

iv. wesentliche technische Voraussetzungen für die Erbringung der Serviceleistungen dauerhaft wegfallen und eine Fortsetzung der Serviceleistungen dem Anbieter dadurch nicht möglich oder nicht zumutbar ist; oder

v. der Kunde wesentliche Mitwirkungspflichten trotz Aufforderung und Setzung einer angemessenen Frist zur Abhilfe verletzt und dadurch die Erbringung der Serviceleistungen verhindert oder wesentlich beeinträchtigt

4.7. Im Falle der Beendigung dieser Vereinbarung ist der Kunde auf Verlangen des Anbieters verpflichtet, die ihm im Rahmen dieser Vereinbarung überlassene Hardware an den Anbieter zurückzugeben. Ein für die Rückgabe erforderlicher Ausbau oder eine Demontage der Hardware sowie die Rücksendung trägt der Kunde. Der Anbieter ist weder zum Ausbau noch zur Abholung der Hardware beim Kunden verpflichtet. Ein Anspruch des Kunden auf Ersatz der ihm im Zusammenhang mit der Rückgabe entstehenden Kosten besteht nicht.

4.8. Mit Beendigung dieser Vereinbarung endet der Anspruch auf die cloudbasierten Funktionen, die sonstigen Serviceleistungen sowie auf die Bereitstellung weiterer Funktionen, Weiterentwicklungen oder sonstigen freiwilligen Updates. Eine entgeltliche Fortsetzung der Serviceleistungen bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

4.9. Soweit auf diese Vereinbarung eine gesetzliche Aktualisierungspflicht Anwendung finden sollte, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass eine solche Aktualisierungspflicht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschlossen wird.

5. Wartung, Updates und Störungen

5.1. Dem Kunden ist bekannt, dass die Geräte im Rahmen eines Pilotprojekts bereitgestellt und erprobt werden. Aufgrund des Pilotcharakters können insbesondere technische Mängel, Funktionsstörungen oder vorübergehende Einschränkungen der Nutzbarkeit auftreten.

5.2. Störungen sind dem Anbieter unverzüglich mitzuteilen. Der Anbieter wird sich im Rahmen der personellen und technischen Möglichkeiten bemühen, bekannt gegebene Störungen zu untersuchen und nach Möglichkeit zu beheben. Ein bestimmter Behebungserfolg oder eine bestimmte Reaktions- oder Behebungszeit wird nicht geschuldet.

5.3. Während der Laufzeit der Vereinbarung werden Softwareupdates automatisch über die vom Kunden bereitzustellende und aufrechtzuerhaltende Internetverbindung eingespielt.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1. Die Parteien halten ausdrücklich fest, dass aufgrund der Unentgeltlichkeit keine Gewährleistung übernommen wird. Eine Haftung für bestimmte Eigenschaften, Verwendbarkeit, Funktionsfähigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck wird nicht begründet.

6.2. Der Anbieter haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden und nicht, soweit die Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.

6.3. Der Anbieter haftet insbesondere nicht für Schäden oder Beeinträchtigungen, die auf einer unsachgemäßen Installation oder Nutzung, eigenmächtigen Eingriffen des Kunden, einer

unzureichenden Internetverbindung, Stromausfällen, nicht kompatiblen Fremdgeräten oder Umständen aus der Sphäre Dritter beruhen.

6.4. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr oder Haftung für das Erreichen bestimmter Einsparungen, Erträge, Eigenverbrauchsquoten, Optimierungsergebnisse oder sonstiger wirtschaftlicher bzw energiewirtschaftlicher Ergebnisse.

7. Datenschutz

7.1. Sämtliche Informationen und Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung und der Teilnahme am Pilotprojekt, insbesondere zu den Verantwortlichen, den verarbeiteten Daten, den Verarbeitungszwecken und Rechtsgrundlagen, den Empfängern, der Speicherdauer sowie den Rechten der betroffenen Personen, ergeben sich aus der Datenschutzinformation gemäß Anlage 2.

8. Datenzugang und Datenportabilität

8.1 Die durch das HEMS generierten Produktdaten (Art. 2 Nr. 15 Data Act) sowie die durch die verbundenen Dienste generierten Verbundene-Dienst-Daten (Art. 2 Nr. 16 Data Act) werden in dieser Vereinbarung gemeinsam als „HEMS-Daten" bezeichnet. Der Umfang der HEMS-Daten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 1, Abschnitt 9.1).

8.2 Der Kunde hat das Recht, auf HEMS-Daten unverzüglich, kostenlos, sicher und in einem gängigen, maschinenlesbaren Format zuzugreifen (Art. 4 Verordnung (EU) 2023/2854 — Data Act). Anfragen zum Datenzugang richten Sie bitte an: datenschutz@power-share.io

8.3 Der Zugang erfolgt über die Kunden-App bzw. das Webportal des Anbieters. Der Umfang der exportierbaren Daten sowie das Exportformat ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 1).

8.4 Auf Verlangen des Kunden übermittelt der Anbieter die generierten HEMS-Daten an einen vom Kunden benannten Dritten, sofern dieser Dritte die Daten in einem gängigen Format entgegennehmen kann und die Übermittlung technisch zumutbar ist (Art. 5 Data Act). Der Anbieter darf die Weitergabe nicht unangemessen verzögern oder erschweren. Ein kontinuierlicher Zugang zu den HEMS-Daten in Echtzeit wird gewährt, soweit dies nach dem Data Act geschuldet sowie relevant und technisch durchführbar ist.

8.5 Der Anbieter nutzt die HEMS-Daten nicht, um daraus Erkenntnisse zum Nachteil des Kunden abzuleiten (Art. 4 Abs. 13 Data Act).

8.6 Der Kunde räumt dem Anbieter das Recht ein, die HEMS-Daten für folgende Zwecke zu nutzen, soweit dies datenschutzrechtlich zulässig ist:

a. Betrieb und Bereitstellung des HEMS und der verbundenen Dienste, einschließlich Monitoring, Steuerung und Optimierung;

b. Wartung, Fehlerbehebung und Gewährleistung der Sicherheit des HEMS;

c. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere zur Datenbereitstellung gegenüber Netzbetreibern und Behörden;

d. Verbesserung und Weiterentwicklung des HEMS und der verbundenen Dienste, wobei die Daten vor der Analyse aggregiert und anonymisiert werden;

e. Bereitstellung von Optimierungsempfehlungen für den Kunden.

f. Eine darüberhinausgehende Nutzung der HEMS-Daten durch den Anbieter bedarf der gesonderten Zustimmung des Kunden.

9. Schlussbestimmungen

9.1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform. Das gilt auch für ein Abgehen von diesem Textformgebot.

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen, undurchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung treten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Entsprechendes gilt für den Fall, dass diese Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Bestimmung nur, soweit dadurch nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt werden.

9.3. Sämtliche Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieser Vereinbarung und einer Anlage gehen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vor.

9.4. Auf diese Vereinbarung ist ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der internationalen Verweisungsnormen anzuwenden. Für Verbraucher gelten hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit die zwingenden Bestimmungen des § 14 KSchG. Für Unternehmer wird als ausschließlicher Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbieters vereinbart.

10. Einwilligung zur Zusendung von Informationen und Angeboten (optional)

- o Ja, ich willige ein, dass die EVN Energieservices GmbH die von mir im Rahmen dieses Vertrags bekanntgegebenen Kontaktdaten verwendet, um mich über eigene Produkte und Dienstleistungen im Bereich Energie und energienahe Dienstleistungen sowie über entsprechende Angebote zu informieren.

  Die Kontaktaufnahme darf erfolgen per:
  - o Elektronisch
  - o Telefon

  Die Erteilung dieser Einwilligung ist freiwillig und keine Voraussetzung für den Abschluss oder die Durchführung dieses Vertrags. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf den Bestand oder die Durchführung dieses Vertrags.

Anlagen

- **Anlage 1**: Leistungsbeschreibung HEMS
- **Anlage 2**: Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO

Power Share FlexCo	Datum, Ort (Kunde)